莞城街道“1.20”一般道路交通事故调查报告

2019年01月20日8时35分许，东莞市莞城区东正路东莞宾馆对出路口，发生一宗网约出租客运小型轿车在人行横道上与行人发生碰撞后再碾压过行人，造成行人受伤经抢救无效于当日死亡的道路交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，1月23日，东莞市人民政府依法迅速成立由莞城街道党委副书记张彤飚任组长，莞城安全监管分局、交通分局、交警大队、街道纪检监察室、街道总工会有关人员组成的东莞市莞城街道“1.20”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开深入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、成因、应急处置、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生的基本情况

（一）事故车辆及驾驶员情况

1、车辆的详细情况

车牌号码：粤S5D9Q1号小型轿车,厂牌型号：帝豪牌HQ7182L04，车辆识别代码号：LB37742S4JH014766，发动机号码：J1XA7806843，车辆使用性质：网络预约出租客运，车辆登记注册日期：2018年03月30日，检验有效期至2020年03月，车辆所有人朱少越（涉事小型轿车驾驶人），车辆核载5人，事发时实载2人。该车在中国平安财产保险股份有限公司投保，交强险保单号：13529003900407696632，商业险保单号：13529003900407696628，第三者责任保险限额为50万元。2018年07月31日取得由东莞市道路运输管理局核发的《中华人民共和国网络预约出租汽车运输证》，有效期至2026年7月31日或60万千米止（信息可在东莞市道路运输局业务管理平台查询），2018年07月16日在滴滴出行科技有限公司登记注册。

经查，该车自2018年3月30日注册至今有1宗交通违法纪录，已处理,至今无事故记录。

2、驾驶员情况

肇事网约车驾驶人朱少越，男，个人情况略。于2015年03月19日取得东莞市公安局交通警察支队核发的《机动车驾驶证》，准驾车型：C1，有效期至2021年03月19日。2018年07月16日取得由东莞市道路运输管理局核发的《网络预约出租汽车驾驶员证》，有效期至2024年7月16日止（信息可在东莞市道路运输局业务管理平台查询）。案发后莞城交警在东城人民医院查获朱少越并对其进行呼气式酒精测试，结果显示无酒精。

经查，朱少越近三年共有2次交通违法记录，均已处理，近三年无事故记录。

（二）事故现场情况

1、事故地点路况：肇事路段道路为“T”字路口路段，东往和阳路方向，西往市桥路方向，南侧为东莞宾馆，东正路双向有四条机动车道，中间漆划黄线实线分隔，道路设有人行横道干沥青平直路面，视线良好，该路段限速为40公里/小时，没有设交通信号灯控制。

2、天气情况：事故发生时事故路段天气晴朗，没有出现降雨雷击、大雾现象，能见度清晰可见。

3、车辆痕迹：粤S5D9Q1号小型轿车，车身为金色，该车车头护杠及前号牌见与人体碰刮痕且灰尘脱落离地高23.5cm至28.7cm从左往右118至180cm。

4、路面痕迹：现场只留有粤S5D9Q1号小型轿车停在人行道前870cm，右前轮距离路肩738cm，右后轮距离路肩710cm，两轮垂直距离275cm，道路上未见有血迹。

（三）检验鉴定情况

1、血液中乙醇（酒精）含量检验。经交警部门采集涉事车辆驾驶人朱少越的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，得到如下鉴定意见：朱少越的血液中未检出乙醇成份。

2、毒品筛查。经交警部门采集朱少越的尿样进行检验，得到如下鉴定意见：朱少越的尿液样品中未检出毒品成份。

3、车辆安全性能检验。经交警部门委托广东广协鉴定评估有限公司对涉事车辆进行检验，得到如下鉴定意见：粤S5D9Q1小型轿车灯光系统、制动系统、转向系统符合安全技术要求。

4、车速司法鉴定。经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对涉事车辆事发时的速度进行检验，得到如下鉴定意见：事发时的行驶速度约11km/h。

（四）事故伤亡情况及直接损失

1、事故造成1人死亡，具体情况如下：

死者吕瑞莲，女，汉族，个人情况略。交通方式：步行，农业户口，在东莞暂住时间约半年。经法医鉴定：吕瑞莲符合钝性暴力（如交通事故）致颅脑损伤死亡，尸检报告编号：（2019）东公交技法尸字第（040）号。

2、此宗事故造成的直接经济损失约为人民币48万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019年1月20日08时35分许，当事人朱少越驾驶粤S5D9Q1号牌小型轿车，从市桥路往东门广场方向行驶（经检验鉴定，事发时的行驶速度约为11km/h），在新芬路左转弯进入东正路东莞宾馆对出路口路段时，车头与正在人行横道上的行人吕瑞莲发生碰撞并从其身上碾压而过，造成行人吕瑞莲倒地受伤，后经医院抢救无效于当日12时许死亡。

（二）应急救援过程及评估

1月20日8时41分，莞城交警大队值班室接涉事司机朱少越报警，称在东正路东莞宾馆对出路段发生事故，造成一名行人受伤，要求出警处置。接报后，莞城交警大队值班室立即通知大队值班民警赶赴现场，8时55分，处置民警到达现场后，迅速对现场进行保护，发现涉事司机及伤者已经不在现场，于是立即将情况汇报回大队值班室，值班室通过了解情况，得知涉事司机已经陪同伤者跟随120救护车前往东城人民医院抢救，现场处置民警对现场勘查完毕恢复交通秩序后，即前往东城人民医院了解情况并找到涉事司机朱少越，确定涉事司机后，初步了解后就在医院对朱少越进行呼气式酒精测试，结果显示无酒精，采集朱少越血液样本送康怡司法鉴定中心检验，检验结果为未检出乙醇成份，对涉事司机有效控制后，立即向大队领导汇报警情，大队领导立即指示展开寻找伤者（无名氏）的家属并及时开展事故调查的工作。1月20日12时许，东城人民医院通知，伤者吕瑞莲抢救无效死亡，接到通知后，莞城大队联系将尸体送至市殡仪馆冷藏保存。于当日16时许与死者家属取得联系，1月21日，死者女儿翟清玲前往东莞市殡仪馆辨认尸体，确认死者就是吕瑞莲。

事故发生后，出警、救援先期响应迅速、现场处置得当、调查取证工作有序，对该路段车流做好疏导、处理过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处置工作开展情况

目前死者吕瑞莲的尸体于2019年1月29日已火化，事故发生后莞城大队成立事故善后处理工作小组，做好死者家属安抚工作，积极引导，使其了解相关的法律、法规，避免死者家属做出不理智的过激行为，死者家属情绪稳定。2019年2月14日，东莞市莞城交警大队出具并向双方当事人送达《道路交通事故认定书》第4419021201900000007号，认定当事人朱少越负此次事故的全部责任，当事人吕瑞莲不负事故责任。双方家属达成口头赔偿协议并已赔偿到位，肇事故司机朱少越因涉嫌交通肇事罪被刑事拘留，于2月20日经第一人民检察院批准对朱少越执行逮捕，目前正被关押在市第二看守所。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

涉事驾驶人朱少越驾驶机动车疏忽大意，对应发现的危险情况没有发现，且在行经人行横道遇行人正在通过时未停车让行，是导致该事故的直接原因。

（二）相关单位履职情况

1、滴滴出行科技有限公司东莞分公司于2017年12月15日经东莞市工商行政管理局批准注册成立，公司负责人陈伟，统一社会信用代码：91441900MA514XMC78，公司地址：东莞市东城街道火炼树东莞大道11号台商大厦2单元办公1010；经东莞市道路运输管理局审批,公司于2017年12月28日取得为期5年的网络预约出租汽车客运经营权，中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证编号：粤交运管许可莞字441900000007号。至2019年2月14日止,在该公司网络平台上注册的车辆共553260台,符合《东莞市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(暂行)》规定条件的车辆17213台；公司网络平台月活量司机45000名。

经现场走访调查，该公司围绕管理、司机准入、数据安全、背景审查、春运及安全生产等方面，建立了包括安全生产责任制管理制度、滴滴出行安全事件应急预案、安全事故调查管理制度在内的共27项制度，定期组织了线上和线下安全生产教育和培训，建立了安全生产隐患排查及服务质量检查治理台账，制定了应急救援预案并实施了演练。该公司有较完整的安全生产管理架构，设置了安全部专职负责公司的安全生产管理工作，

公司跟司机签订了服务合作协议。在日常工作中，安全部对每名司机都要线上提问考核，考试合格后才派单出车;安全生产例会每月不少于一次,做到每个司机全覆盖;注重每月隐患排查工作落实。从滴滴出行科技有限公司东莞分公司提供的对签约司机安全学习教育线上线下考核资料看,通过考核和未通过考核缺乏明晰标准,处罚措施也欠力度。

2、莞城交通分局负责辖区内道路运输许可审批、道路运政的监督检查和执法、行政处罚等职权。莞城交通分局每年按照市局和街道办事处的统一部署,每月都与东莞市交通运输局执法局、南城交通分局、东城交通分局和莞城公安交警联合执法，开展包括网络预约出租车在内的客运市场、车辆超限超载、危运企业的监督执法等工作，每一次专项行动都有相关行动方案、记录、总结。已经履行了相应的职责。

3、莞城交警大队，作为事故辖区道路交通管理执行机关，在市交警支队的领导下依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序。在日常交通管理工作中，能很好履行道路巡逻、交通秩序维护、交通违章纠正和突发事件处理等工作。事故发生后，莞城交警大队积极协助事故调查组做好事故现场勘查、证据收集、伤员求助、家属安抚、社会维稳和隐患排查治理等相关工作。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市莞城街道“1.20”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及单位的处理建议

（一）建议移交司法机关处理的人员

朱少越的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及第四十七条第一款：“机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。”之规定，对事故负有责任。依照《中华人民共和国道路交通安全法》第七十三条、《道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项之规定，朱少越负事故的全部责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条规定，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

（二）对滴滴出行东莞分公司的处理建议

滴滴出行东莞分公司对签约司机安全学习教育通过考核和未通过考核缺乏明晰标准,处罚措施也欠力度。建议由东莞市道路运输管理局有关科室依据《东莞市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》和《广东省出租汽车管理办法》等法律法规，督促滴滴出行东莞分公司针对以上问题，进一步细化完善线上线下考核标准，出台更严厉的处罚措施，加强对平台司机的管理。

（三）在本次事故中，如存在相关的民事法律责任，建议双方当事人依据相关法律途径解决。

五、事故防范和整改措施

（一）交通管理部门要通过路面执法、企业走访等多种形式,监督滴滴出行科技有限公司东莞分公司树牢安全生产安全发展理念。滴滴公司必须严格落实企业安全生产主体责任，加大安全生产投入，改善安全生产条件，引入高科技手段，强化对运营的车辆的监控;要进一步提高安全生产管理水平，及时召开安全生产会议，加强对签约司机的培训学习，提高司机的隐患防范能力，完善对签约司机安全学习教育线上线下考核,加大奖惩力度。对不符合《东莞市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则(暂行)》规定条件的车辆和司机要坚决予以清理,滴滴出行科技有限公司东莞分公司的业务公章要及时收归东莞分公司长期保管。

（二）加大对客货运输车辆安全检查力度。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患；排查动态监控制度落实情况，检查客货运输车辆在使用过程中是否存在超员、超速等违法违规行为，督促落实专人加强实时监控，发现违法行为立即提醒纠正。

（三）交警和交通运输部门要进一步加大宣传力度，对行经人行横道的机动车，必须提前减速及停车让行，对违反规定的司机加强教育或处罚，让广大司机做到文明驾驶，主动礼让行人；加强对行人安全出行教育，严格遵守交通法规，做到文明出行、平安回家的理念，营造良好的交通氛围，增加巡逻管控，加大对客车、货车、危化品车、校车等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治超速超员超载、疲劳驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。要依托治超站、交警执法站、交通安全服务站。

（四）各运输企业及个人要按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实企业安全生产主体责任，切实加强安全生产工作。一是要积极配合政府职能部门签订责任书，自觉落实企业各层级人员的责任，严格按照法律法规的要求对车辆进行管理，确保超限超载、逾期未检验等车辆不出厂、不出站；二是要自觉接受监管部门依法实施的监督检查，并按要求提供有关情况和资料；三是要强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务；四是在制定有关管理制度和操作规程之后，要建立完善日常考评和检查机制，重点是督促从业人员严格遵守和执行，确保安全责任落实到位。

（五）要充分利用主流媒体对终生禁驾人员、多次违法重点车辆、交通安全主体责任不落实的运输企业予以曝光。要针对辖区交通违法、事故特点以及风险隐患，集中开展重点企业、重点驾驶人安全警示，通过向企业发送整改通知、短信平台、微信推送、通报事故情况及案例等方式开展

对驾驶人点对点安全警示提示，提示广大驾驶人安全文明驾驶。

东莞市莞城街道“1.20”一般道路交通事故调查组

2019年3月

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-